CONTRATO DE CRÉDITO E GARANTIAS REAIS Nº _____/2025

Entre:

BOCHEL MICROCREDITO, EI, instituição que presta serviços financeiros e concede crédito, nos termos do Regulamento da Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto nº 50/2024, de 11 de julho, com sede em Maputo, Bairro de Mavalane "B", Avenida 7 de Abril, Rua nº 4018, Nuit nº 147706510, inscrita sob o número único de entidade legal 105048939, doravante designada **CREDORA.**

E,

_____ ,tipo de documento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _nº_____,de Nacionalidade: Estrangeira____, Moçambicana_____ Província _____distrito de _____, _Bairro_____ Qnº_ _ _ _ _,Casanº_ _ _ _ _,Av./Rua_____, data de nascimento_ _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _Emitido aos _ _ _ _ _/_ _ _ _ _/_ _ _ _ _, válido até _ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _ _,Emitido pela _____, doravante designado (a) **DEVEDOR(A)**.

Endereço actual do(a) devedor (a): Província de_____ ,Municipio/distrito de_____ Bairro_____ Qnº_ _ _ _ _Casanº_ _ _ _Av./Rua_____

Fonte de Rendimento:_____Instituição / Tipo de actividade _____Localização_____ _____ Cargo / função _____, tipo de contrato/ tempo de actuação_____ Celular:_____/_____, Email:_____

I. SECÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO

É celebrado o presente contrato de crédito, cujo teor é reciprocamente e livremente aceite pelas partes nos termos e condições constantes a seguir:

CLÁUSULA 1ª
OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a concessão de crédito para financiamento de atividades geradoras ou não geradoras de renda no âmbito de micro e pequenos empreendimentos ou comércio individual

CLÁUSULA 2ª
CREDITO CONCEDIDO

A CREDORA concede ao(à) DEVEDOR(A) um crédito no valor de_____ Mts (_____), montante este que o(a) DEVEDOR(A) reconhece e confessa dever de forma irrevogável e incondicional.

CLÁUSULA 3ª
TAXA DE JUROS

A taxa de juro aplicável ao presente contrato é de_____ por um perido de _____ , aplicada sobre o valor principal, conforme plano de amortização anexo.

CLÁUSULA 4ª
PAGAMENTO

a) O pagamento do crédito deverá ser efetuado por qualquer das seguintes formas:
- Em numerário (dinheiro) diretamente em caixa;
- Por transferência bancária;
- Através de carteira móvel autorizada (ex: M-Pesa, e-Mola, m-Kesh.).

b) Independentemente da duração do contrato ou da natureza das prestações, o(a) DEVEDOR(A) poderá realizar pagamentos flexíveis e parciais ao longo do período, de acordo com a sua disponibilidade financeira, desde que cada prestação mensal ou o montante total, nos contratos de curto prazo seja totalmente liquidada até à respetiva data de vencimento.

CLÁUSULA 5ª
PRAZO E VIGÊNCIA

a) O contrato terá vigência de_____, com início na data de assinatura e término em ___/____/2025 salvo prorrogação expressamente admitida nos termos das alineas seguintes.

b) Em caso de inadimplemento, o contrato poderá ser prorrogado, a título excecional, por até 03 **(**três) dias**.** O primeiro dia de prorrogação será isento de quaisquer encargos; contudo, sobre os últimos dois dias incidirão juros de mora, nos termos definidos neste instrumento contratual.

c) Compete exclusivamente ao(à) DEVEDOR(A) apresentar, dentro do prazo contratualmente estipulado, o comprovativo do pagamento efetuado (depósito, transferência bancária ou carteira móvel), sob pena de capitalização dos juros e encargos aplicáveis decorrentes do atraso.

CLÁUSULA 6ª
FINALIDADE DO CRÉDITO

a) O valor será destinado exclusivamente ao financiamento da seguinte atividade_____

b) O(a) DEVEDOR(A) compromete-se a aplicar integralmente os recursos para os fins acima declarados.

c) O uso indevido implicará vencimento antecipado da dívida, e o devedor deve pagar o total da dívida a credora.

CLÁUSULA 7ª
REGRAS DE GARANTIAS

a) A aceitação das garantias oferecidas pelo(a) DEVEDOR(A) está sujeita à avaliação exclusiva da CREDORA, podendo esta exigir a apresentação de documentação ou informações complementares que se mostrem necessárias à validação da garantia e/ou o (a) DEVEDOR (A) deve assinar o documento de legitimidade legal do bem

b) Os bens oferecidos em penhor deverão corresponder, no mínimo, ao valor total da dívida, considerando-se pelo menos o preço de mercado vigente na data de celebração do contrato.

c) Em caso de incumprimento das obrigações contratuais, a CREDORA reserva-se o direito de executar as garantias prestadas, cabendo ao(à) DEVEDOR(A) proceder à entrega imediata dos bens dados em penhor, nos termos acordados

d) Penhor Antecipado: Nos casos em que o bem seja entregue à CREDORA no ato da assinatura do contrato, esta assumirá a responsabilidade pela guarda, conservação e integridade do bem até à total quitação da dívida.

Localização: *Maputo-Cidade, - Moçambique*
Email:*bochelmicrocredito@gmail.com*
Telemovel: *861887302 / 845828205*

BOCHEL MICROCREDITO, EI
"Mais que um empréstimo, É a força do seu projecto"

e) Penhor Postecipado: Nos casos em que o bem permaneça em posse do(a) DEVEDOR(A), este será responsável por qualquer dano, perda ou extravio. Em caso de sinistro, o(a) DEVEDOR(A) deverá apresentar substituição equivalente em valor ao crédito garantido.

f) Após o cumprimento integral das obrigações contratuais, o(a) DEVEDOR(A) terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para reaver o(s) bem(ns) oferecido(s) em garantia. Decorrido esse prazo sem manifestação expressa, a CREDORA não se responsabiliza por perdas, deterioração ou extravio dos referidos bens.

g) O DEVEDOR poderá oferecer como garantia um bem físico, salário ou por meio de um fiador.

h) A garantia do devedor é:
- BEM FÍSICO
- SALÁRIO
- FIADOR

CLÁUSULA 8ª
CONFISSÃO DE DÍVIDA

a) O(A) DEVEDOR(A) reconhece expressamente e de forma irrevogável que deve a CREDORA o montante total referido na Cláusula 2ª e 3ª, e obriga-se a pagá-lo nas condições aqui pactuadas.

b) Este contrato constitui título executivo bastante nos termos da legislação moçambicana, podendo ser executado judicialmente em caso de incumprimento, independentemente de qualquer notificação ou interpelação prévia.

CLÁUSULA 9ª

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E MONITORAMENTO

O(a) DEVEDOR(A) se compromete a:

a) Participar de sessões de educação financeira obrigatórias, quando convocado(a);

b) Permitir visitas de campo ou avaliações da atividade produtiva;

c) Apresentar justificativas formais em caso de descontinuidade da atividade financiada.

CLÁUSULA 10ª
INADIMPLÊNCIA

a) Na prorrogação do contrato em caso de inadimplemento, para os últimos 2 dias será aplicada uma multa sobre o valor em atraso, juros moratórios de 1% por dia do valor da prestação em mora.

b) Terminado o prazo prorrogatório de 3 dias sem que o/a DE VEDOR/A honre com as obrigações, poderá, por decisão da CREDORA, capitalizar-se a dívida total a juros do contrato, clausula 3, desde que o bem de penhor cubra o crédito que será capitalizado.

CLÁUSULA 11ª
DISSOLUÇÃO CONTRATUAL

Este contrato poderá ser resolvido de pleno direito pelo CREDOR nos seguintes casos:

a) Inadimplemento reiterado
b) Desvio comprovado da finalidade do crédito
c) Fornecimento de informações falsas
d) Obstrução ao acompanhamento técnico-financeiro

Localização: *Maputo-Cidade, - Moçambique*
Email:*bochelmicrocredito@gmail.com*
Telemovel: *861887302 / 845828205*

BOCHEL MICROCREDITO, EI
"Mais que um empréstimo, É a força do seu projecto"

Mesmo depois da dissolução, o/a DEVEDOR ainda terá a obrigação de quitar toda divida junto a credora. Onde será judicializado em caso de incumprimento ou negação de pagamento das parcelas devidas.

CLÁUSULA 12ª
DAS MODALIDADES DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

A obrigação será cumprida em moeda nacional, mediante comprovativo de pagamento, entregue presencialmente ou por meios eletrônicos autorizados.

CLÁUSULA 13ª
ENCARGOS NOTARIAIS E JUDICIAIS

Todas as despesas legais, notariais e judiciais resultantes do incumprimento das obrigações assumidas no presente contrato serão integralmente suportadas pelo(a) DEVEDOR(A).

CLÁUSULA 14ª
ENCARGOS DA FORMALIZAÇÃO

O DEVEDOR suportará os encargos logísticos, de transporte e de formalização das garantias, tanto para deixar na instituição assim como para o levantamento dos mesmos.

CLÁUSULA 15ª
COMUNICAÇÕES

As comunicações entre as partes deverão ser realizadas por escrito e dirigidas aos endereços eletrônicos ou domicílios fornecidos.

CLÁUSULA 16ª
SERVIÇOS

Aplica-se taxa de 5-7% sobre o valor do crédito, referente aos custos administrativos da relação contratual.

CLÁUSULA 17ª
PROIBIÇÕES

a) Não é reconhecida a cobrança ou entrega de valores, ou cartões de controlo, fora dos nossos balcões de aténdimento sem o consentimento da CREDORA.

b) É vedado realizar pagamentos fora dos canais oficiais;

c) Proibido declarar bens de terceiros como garantia, podendo e vai constituir crime.

d) Não é admitido o uso de garantias inexistentes

CLÁUSULA 18ª
CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

a) O(a) DEVEDOR(A) autoriza o uso de suas informações cadastrais e financeiras exclusivamente para fins de avaliação, gestão e controle do crédito, respeitando a legislação sobre proteção de dados pessoais.

CLÁUSULA 19ª
RENEGOCIAÇÕES E COBRANÇA JUDICIAL

a) As partes poderão optar, de comum acordo, pela renegociação da dívida em caso de incumprimento das obrigações, havendo justificativas claras e solidas.

b) A CREDORA vai cobrar a dívida judicialmente caso o cliente se recuse a pagar a dívida

c) Todos custos oriundos do processo judicial serão totalmente suportado pelo/a DEVEDOR/A

Localização: *Maputo-Cidade, - Moçambique*
Email:*bochelmicrocredito@gmail.com*
Telemovel: *861887302 / 845828205*

BOCHEL MICROCREDITO, EI
"Mais que um empréstimo, É a força do seu projecto"

CLÁUSULA 20ª

FORO

Para resolução de toda e qualquer questão emergente do presente contrato as partes convencionam como competente o foro do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, com expressa renúncia a qualquer outro

CLÁUSULA 21ª

CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL

A CREDORA reserva-se o direito de ceder ou transferir, total ou parcialmente, os direitos creditórios decorrentes deste contrato a terceiros, mediante comunicação prévia ao DEVEDOR.

CLÁUSULA 22ª

CLÁUSULA DE SEGURO

As partes acordam a contratação de seguro sobre o bem financiado ou seguro de crédito, em caso de morte, invalidez ou incapacidade temporária do DEVEDOR. As condições estarão definidas em documento anexo.

CLÁUSULA 23ª

DISPOSIÇÕES GERAIS DA I SECÇÃO

a) Este contrato é um instrumento legal e constitui título executivo bastante, podendo ser executado judicialmente caso uma das partes não cumpra com as obrigações contratuais.

b) As partes declaram que leram e compreenderam integralmente as cláusulas.

c) Qualquer modificação deverá ser feita por escrito e assinada por ambas as partes.

d) Em caso de incumprimento de qualquer das cláusulas, o CREDOR poderá considerar antecipadamente vencida a totalidade da dívida, podendo iniciar os procedimentos legais para cobrança

SECÇÃO II

DAS GARANTIAS REAIS

PRÊAMBULO

Nos termos do Código Civil da República de Moçambique, da Lei nº 20/2020, de 31 de Dezembro e da regulamentação aplicável emitida pelo Banco de Moçambique, as partes firmam o presente contrato de garantia com o objetivo de assegurar o integral cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo DEVEDOR junto da CREDORA.

Considerando que,

A CREDORA concedeu ao DEVEDOR um crédito no valor da clausula 2, acrescidos juros no valor da clausula 3, nos termos da primeira secção sobre concessão de crédito, destinado a finalidade mencionado na clausula 6, a/o GARANTE/DEVEDOR/a aceita prestar garantia relativamente às obrigações emergentes do referido contrato;

As partes livremente acordam o seguinte:

Localização: *Maputo-Cidade, - Moçambique*
Email:*bochelmicrocredito@gmail.com*
Telemovel: *861887302 / 845828205*

BOCHEL MICROCREDITO, EI
"Mais que um empréstimo, É a força do seu projecto"

CLÁUSULA 1ª

OBJETO

Constitui objeto deste contrato a prestação de garantia real por parte do GARANTE (igualmente DEVEDOR), mediante penhor de bem móvel ou imóvel, para assegurar o cumprimento das obrigações do/a DEVEDOR/A constantes nos termos da primeira secção sobre concessão de crédito no montante total_____ Mt (_____)

CLÁUSULA 2.ª

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEGITIMIDADE

O GARANTE declara, sob compromisso de responsabilidade civil e criminal, ser o legítimo e exclusivo proprietário do bem oferecido como garantia, estando o mesmo livre de quaisquer ónus, encargos ou disputas judiciais, como mencionado na declaração de legitimidade do bem de penhor.

CLÁUSULA 3ª

MODALIDADE DE GARANTIA

O presente contracto é celebrado sob seguinte modalidade de penhor:

- ☐ Antecipado
- ☐ Posterior

CLÁUSULA 4ª

NOME, AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DO BEM

O nome do bem: _____

O bem dado em garantia foi avaliado em _____Mts, conforme relatório técnico em anexo I, e foi expressamente aceite pela CREDORA. A CREDORA reserva-se ao direito de exigir novo bem em caso de depreciação superior a 25% do valor original

CLÁUSULA 5ª

DE RISCO E RESPONSABILIDADE SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA

a) Nos moldes de Penhor postecipado, o GARANTE reconhece que o(s) bem(ns) de garantia constitui(em) elemento essencial da obrigação assumida, obrigando-se a conservá-lo(s) em perfeito estado de uso, posse e funcionamento, abstendo-se de praticar qualquer acto que implique alienação, oneração, substituição ou transmissão, por qualquer forma ou título, sem o consentimento prévio, expresso e escrito do CREDOR.

b) Em caso de perda, furto, roubo, extravio, destruição, deterioração relevante, ou qualquer facto que comprometa a disponibilidade ou o valor do(s) bem(ns) dado(s) em garantia, o GARANTE obriga-se a:

   I. Notificar o CREDOR por escrito no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o conhecimento do facto;

   II. Apresentar documento comprovativo da ocorrência, nomeadamente participação policial ou auto de ocorrência, conforme o caso;

   III. Substituir o(s) bem(ns) por outro(s) de valor comercial igual ou superior, livre(s) de ónus ou encargos, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, mediante aprovação expressa do CREDOR;

   IV. Na impossibilidade de substituição do bem, liquidar antecipadamente o valor da dívida, acrescido dos encargos legais e contratuais aplicáveis.

c) O incumprimento das obrigações previstas nesta cláusula constitui justa causa para o vencimento antecipado da totalidade da dívida garantida, podendo a CREDORA accionar imediatamente os mecanismos judiciais ou extrajudiciais de cobrança e execução, nos termos da lei.

Localização: *Maputo-Cidade, - Moçambique*
Email:*bochelmicrocredito@gmail.com*
Telemovel: *861887302 / 845828205*

BOCHEL MICROCREDITO, EI
"Mais que um empréstimo, É a força do seu projecto"

d) O GARANTE assume plena e exclusiva responsabilidade por todos os riscos associados ao bem garantido, incluindo actos de terceiros, caso fortuito ou força maior, renunciando, para todos os efeitos legais, a qualquer excludente de responsabilidade que possa impedir ou limitar o cumprimento desta cláusula.

CLÁUSULA 6ª

ABRANGÊNCIA DA GARANTIA

a) O bem de garantia abrange todas as obrigações decorrentes do contrato de crédito, nomeadamente:

I. O montante do capital financiado;

II. Os juros remuneratórios e moratórios;

III. Multas contratuais;

IV. Outras penalidades previstas contratualmente.

b) O bem garantirá o pagamento de até _____MT

(_____)

CLÁUSULA 7ª

DURAÇÃO DA GARANTIA

a) Esta garantia permanecerá válida até à quitação total das obrigações do DEVEDOR perante a CREDORA nos prazos acordados,

b) Caso ocorra prorrogação, renovação ou reestruturação da dívida, o GARANTE continuará vinculado, salvo se expressamente exonerado por escrito ou manifestação expressa em contrário por parte da CREDORA.

CLÁUSULA 8ª

MORA E INCUMPRIMENTO & EXECUÇÃO DA GARANTIA

a) Em caso de mora, o/a DEVEDOR/A será notificado e terá um prazo de 3 (três) dias para liquidar as quantias devidas. Passado a prorrogação sem quitar a divida o GARANTE autoriza expressamente a execução judicial ou extrajudicial imediata, com a consequente penhora dos bens dados em garantia, conforme previsto na legislação em vigor.

b) Depois da prorrogação, a CREDORA irá promover, sem necessidade de interpelação judicial prévia, a penhora (se for penhor postecipado) e venda do bem para satisfazer a dívida, nos termos do Código do Processo Civil. Este contrato constitui título executivo nos termos do artigo 46.º.

c) O GARANTE reconhece e autoriza expressamente que a simples mora implica exigibilidade imediata e penhore do bem garantido

CLÁUSULA 9ª

FISCALIZAÇÃO/INSPEÇÃO

O CREDOR poderá, mediante aviso prévio de 48 horas, realizar inspeção do bem dado em garantia, a fim de verificar seu estado de conservação e uso adequado

Localização: *Maputo-Cidade, - Moçambique*
Email:*bochelmicrocredito@gmail.com*
Telemovel: *861887302 / 845828205*

BOCHEL MICROCREDITO, EI
"Mais que um empréstimo, É a força do seu projecto"

CLÁUSULA 10ª

ATUALIZAÇÃO DE GARANTIA:

Caso o bem oferecido sofra depreciação significativa, o CREDOR ira exigir reforço de garantia ou nova análise de risco.

CLÁUSULA 11ª

RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DO GARANTE

O GARANTE compromete-se a:

a) Não ceder nem transferir a sua posição sem autorização prévia e por escrito do CREDOR;
b) Manter actualizados os seus dados de contacto junto do CREDOR
c) Responsável pelo pagamento da dívida;
d) Substituir o bem em caso de perda, furto ou dano;
e) Responderá com todo o seu património, inclusive bens futuros, pelo não pagamento;

CLÁUSULA 12ª

RESPONSABILIDADE DO GARANTE

O GARANTE declara que:

a) Tem plena capacidade jurídica para assumir obrigações contratuais;
b) Ter lido compreendido e aceite todos os termos deste contrato;
c) Ser responsável pleno e único do contrato
d) Presta a garantia de forma livre, consciente e voluntária;
e) Reconhecer a legitimidade do CREDOR para exercer cobrança judicial;
f) Estar ciente de que a inadimplência irá resultar em perda dos bens dados em garantia e outras consequências legais.

CLÁUSULA 13ª

RESOLUÇÃO E EXTINÇÃO

A garantia extingue-se somente mediante declaração formal da CREDORA, após a quitação integral da dívida.

CLÁUSULA 14ª

DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS

O presente contrato é regido pela legislação vigente na República de Moçambique, aplicável a matéria.

CLÁUSULA 15ª

FORO COMPETENTE

Para resolução de quaisquer litígios emergentes deste contrato, as partes elegem o foro do Tribunal da Cidade de Maputo, com expressa renúncia por qualquer outro.

CLÁUSULA 16ª

DISPOSIÇÕES FINAIS

O/A DEVEDOR/A GARANTE declara que leu, compreendeu e livremente aceita todas as cláusulas do presente contrato, assumindo de forma livre e consciente as obrigações aqui descritas.

Localização: *Maputo-Cidade, - Moçambique*
Email:*bochelmicrocredito@gmail.com*
Telemovel: *861887302 / 845828205*

BOCHEL MICROCREDITO, EI
"Mais que um empréstimo, É a força do seu projecto"

a) O presente contrato constitui título executivo nos termos do artigo 46.º do Código de Processo Civil de Moçambique.

b) Número do/a DEVEDOR /A que recebe o empréstimo (Crédito) _____, Nome do proprietário do numero:_____

Anexos:

- Cópia do documento de identificação do(a) DEVEDOR(A)
- Cópia do documento de identificação de testemunha
- Documentos / informação de bem de penhor (se aplicável)
- Tabela de Amortização (Se aplicável)
- Declaração de legitimidade e legalidade de bem de Penhora;
- Modelo de avaliação do bem de penhor
- Imagem e outras informações do bem de garantia

Tendo lido e compreendido o presente contrato e, por estarem de pleno acordo, justos e contratados, assinam e carimba-se o presente contrato com valor jurídico, onde o/a DEVEDOR/A recebe a cópia do mesmo, em fisico ou ditalizado

O/A DEVEDOR/A & GARANTE
Nome:_____
BI nº:_____
Celular: _____
Email:_____

TESTEMUNHAS: SIM__; NÃO___.
Nome:_____
BI nº:_____
Contato:_____

Nome:_____
BI nº:_____
Contato:_____

CREDORA (BOCHEL MICROCRÉDITO, EI**)**
Representante Legal & Gestor
Assinatura:_____
(Gestor**)**
Maputo, aos _____de_____de 2026

Localização: *Maputo-Cidade, - Moçambique*
Email:*bochelmicrocredito@gmail.com*
Telemovel: *861887302 / 845828205*